

2026年 ハラスメント防衛の設計図

法改正が突きつける「簿外債務」の危機と、社会保険労務士による戦略的リスクマネジメント

猶予期間は存在しない。 全企業へ一斉に適用される法定義務

「カスタマーハラスメント」および「就活ハラスメント」の
防止措置が、全事業主に対して法的に義務化。

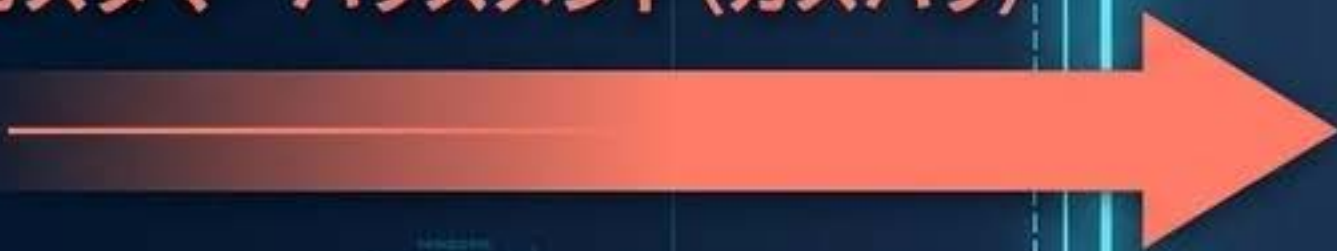
2026年10月1日



過去の法改正とは異なり、**中小企業向けの経過措置（猶予期間）は一切なし。**
労働者を1人でも雇用する全企業が、規模を問わず**同日より同等の措置義務を負う。**

企業の責任領域は「内部」から 「外部との接点」へ拡張する

カスタマーハラスメント(カスハラ)



企業

就活ハラスメント(就ハラ)



顧客や取引先からの不当な要求・暴言が従業員を攻撃するベクトル。企業は毅然とした態度で従業員を守る「安全配慮義務」を負う。

従業員が優越的地位を背景に、雇用関係にない外部の求職者(正規候補者、インターン、OB・OG訪問者)の就業環境を害するベクトル。SNSや私的空間での接点も対象となる。

防衛線の絶対的コアとなる 「実効性のある相談体制」の構築



沈黙は無傷を意味しない。 蓄積する「簿外債務」の恐怖

社内窓口の利用率（約3%）

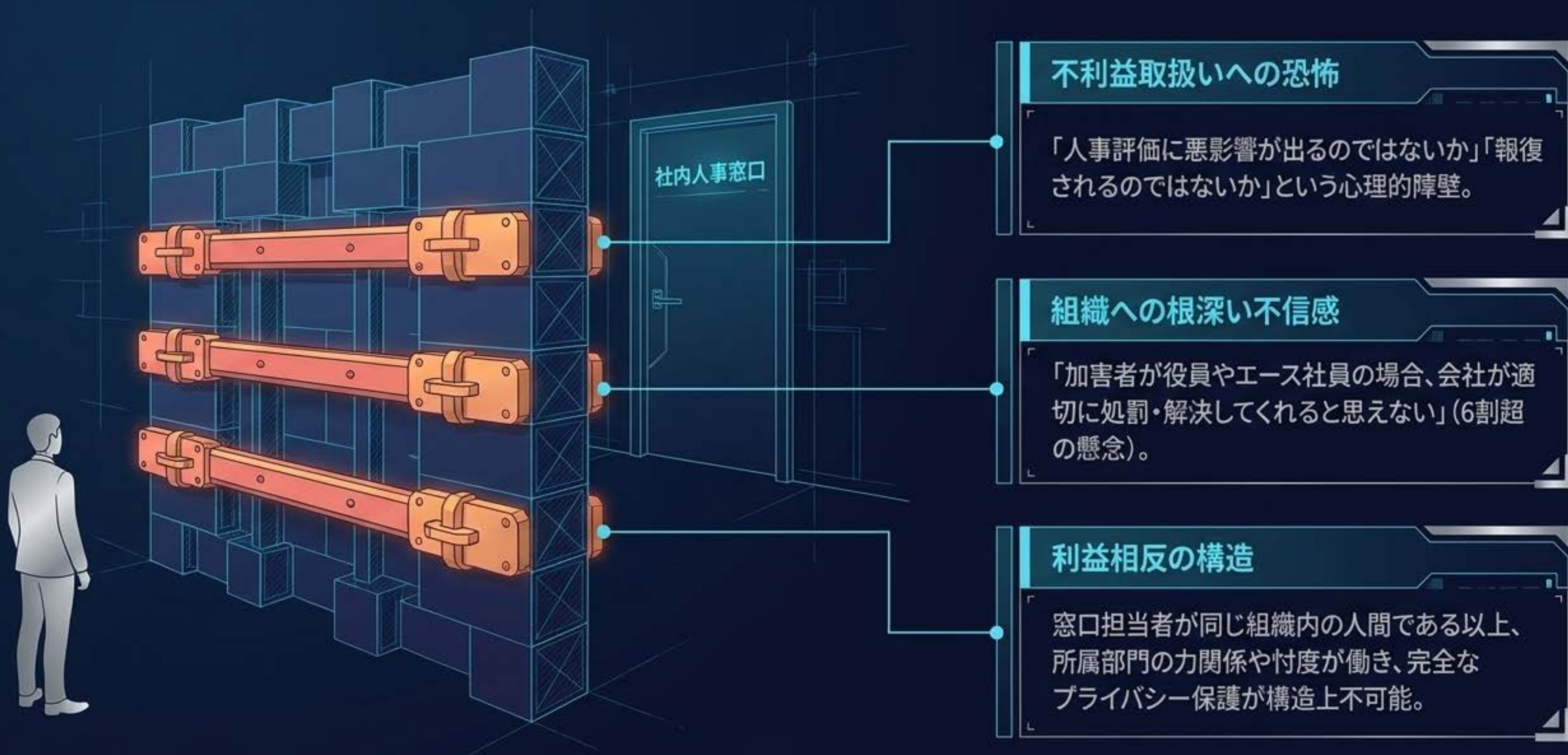
都道府県労働局の調査データに基づく、氷山の一角。

潜在化・深刻化する被害（隠れ債務）

4割以上が「何もしなかった（泣き寝入り）」と回答。

表面化しない被害は、ある日突然、従業員の重篤な精神疾患、離職の連鎖、損害賠償訴訟、そしてSNSでの「就ハラ企業」としての大炎上という致命的ダメージとなって爆発する。

なぜ社内的人事窓口は「機能不全」に陥るのか



「社内のしがらみ」から独立した防波堤： 社会保険労務士という選択



社会保険労務士（社労士）による
外部相談窓口

潜在的リスクを早期に無害化し、法定義務を完全に満たす唯一の経営戦略。
それは、組織の力学から完全に切り離された国家資格者、社会保険労務士による外部相談窓口の戦略的導入である。

絶対的匿名性：社会保険労務士法に基づく厳格な守秘義務による心理的安全性の担保。

独立した法的視点：社内政治を排した、労働法理に基づく客観的な事案処理。

相談窓口アウトソーシングの 比較評価マトリクス

	社内人事	デジタルEAP	弁護士	社会保険労務士
コスト	◎ 無料	○ 定額制	× 高額な顧問料	◎ 従量課金で最適化
匿名性・信頼性	× 構造的に不可	○ 高い	○ 高い	◎ 守秘義務
法的トリアージ能力	△ 担当者依存	× 心理ケアのみ	◎ 極めて高い	◎ 労務コンプラに基づく
処分時の客観性	× 利益相反	× 非対応	◎ 訴訟代理まで対応	◎ 第三者意見による防衛

防衛機能①：人事の負荷を劇的に下げる 「事案評価（トリアージ）」

社会保険労務士のフィルター

労働法務の専門家が「傾聴」だけでなく、「法的分析」を実行。ハラスメント該当性の有無と法的リスクを精査。



従業員や求職者からの玉石混交の訴え
（虚偽通報や単なる不満を含む）。

事案評価レポート

ルートA（コミュニケーション不足等）：
社内での一次解決へ誘導。

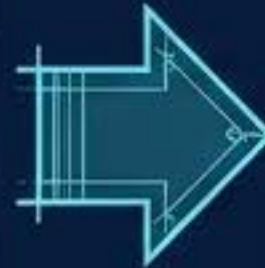
ルートB（重大なハラスメント）：
企業としての初動対応と法的リスクを整理した
アドバイス付きレポートとして提出。

防衛機能②：不当解雇訴訟を封じる「客観的調査とリーガルチェック」



STEP A 中立的ヒアリング支援

加害者（役職者やエース社員）に対する社内調査は忖度を生む。社労士が誘導的質問を避け、事実と感情を切り分けた客観的記録（証拠）を作成。



STEP B 処分の諮問（リーガルチェック）

降格や解雇といった不利益処分を下す「前」に、専門家から第三者意見を聴取。

【価値】 処分の客観的合理性と社会的相当性が担保され、のちの不当処分無効訴訟や泥沼の労使紛争リスクを大幅に低下させる。

防衛機能③：無駄な固定費を排除する 「従量課金制」の最適化モデル

外部窓口の平均利用率は年間わずか約3.6%。数十名規模の中小企業では、相談が「ゼロ」の月も珍しくない。



「必要な時に、必要な分だけ専門家の法的助言を購入する」
という、極めて合理的な財務リスクヘッジ。

社労士×自社で回す、 実務対応のオペレーション設計図

1 独立した受付と トライージ

匿名・多言語対応による
心理的安全性の高い受
付。悪意ある通報をフ
ィルタリング。

2 事案評価 レポートの提出

法的リスクと初動アド
バイスを明記し、人事部
へ共有。

3 中立的調査と リーガルチェック

必要に応じた加害者への
ヒアリング支援と、処分
前の妥当性検証。
ADR（裁判外紛争解決）
の代理人対応。

4 組織改善への フィードバック

蓄積データに基づく就
業規則の見直しや研修
の実施。

モグラ叩きからの脱却：データを活用した「予防法務サイクル」

予防法務

```
graph TD; A[インシデント・データの蓄積] --> B[ルールの厳格化と規程改訂]; B --> C[価値]; C --> D[関係者への専門研修]; D --> A;
```

インシデント・データの蓄積

窓口に寄せられた声から、現場のグレーゾーン事案や組織的欠陥を抽出。

関係者への専門研修

採用担当者や面接官に対する「言うてはいけないこと」の教育や、誓約書の導入支援。

ルールの厳格化と規程改訂

「就活ハラスメント防止規程」の策定、密室面談の禁止、LINE交換の禁止など、最新の行政指針に基づくマニュアル改訂。

【価値】

事後対応ではなく、風土の根本的改善によって将来のリスク発生率自体を低下させる。

コンプライアンス防衛から 「エンプロイヤー・ブランディング」への昇華

ハラスメント対策のアウトソーシングは、
単なる法定義務の消化ではない。

人的資本経営 (True ROI)

労働人口が急減し人材獲得競争が激化する市場において、
強固な相談体制を持つ企業は「従業員と求職者を最も
大切にする企業」として認知される。

SNS炎上や内定辞退の連鎖（ブランド毀損）を防ぎ、
自社の最大の競争源泉である「人的資本」の価値を最大
化する戦略的投資である。



時限爆弾のスイッチを切る。 今すぐ戦略的パートナーの導入を

2026年10月の法改正に向けた猶予期間は、すでに削られ続けている。
ハラスメントという予測不可能な「簿外債務」を放置すれば、
企業への致命的なダメージは免れない。

経営陣の肩の荷を下ろし、組織を強固な防波堤で囲むために。
今すぐ、労働法務の専門家である「社会保険労務士」へご相談を。
あなたの企業を守る設計図は、すでに完成している。

YOU ARE HERE

2026年10月1日